

INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO POR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Señor/a Juez/a:

Ezequiel Nino, abogado en causa propia (T° 95; F° 264, CPACF), con domicilio real en Roseti 444 4to. "A", correo electrónico ninoezequiel@gmail.com, constituyendo domicilio procesal en la dirección mencionada y domicilio electrónico en la CUIT 20-222965105-7, se presenta y dice:

I. OBJETO

Vengo a interponer acción de amparo en los términos del art. 12 de la Ley N° 104 (modificada por Ley N° 5.784, texto consolidado por Ley N° 6.017) y del art. 2 de la Ley N° 2.145 y sus modificatorias contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, "GCBA"), con domicilio en la calle Uspallata 3150 de esta Ciudad.

Por medio de esta acción, solicito que se condene a la demandada a brindar la información solicitada a través del pedido de acceso a la información pública cursado por medios electrónicos con fecha 24 de febrero del 2025, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1 de la Ley N° 104. La respuesta proporcionada es manifiestamente insuficiente y violadora del derecho constitucional a acceder a información pública regulado en la Ley 104, por lo que requiero que se entregue la información omitida en la respuesta al pedido de acceso a la

información pública, tal como se explicará en los apartados subsiguientes.

Asimismo, solicito se ordene que toda la información sea entregada en formatos abiertos y reutilizables, evitando el envío de archivos que impidan el procesamiento de la información.

Finalmente, solicito se impongan costas a la accionada.

II. HECHOS

II.a. La solicitud de información pública realizada

El 18 de febrero de 2025, en el marco de un estudio de investigación e incidencia, desde la sociedad civil, que se viene realizando sobre distintas problemáticas urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, se realizó un pedido de información pública ante el GCBA en los términos de la Ley N° 104 y su Decreto Reglamentario N° 260/017, el cual tramitó mediante el expediente electrónico identificado como EX-2025-08306344 en el portal de información, trámites y participación ciudadana “Buenos Aires Colaborativa” alojado en <https://bacolaborativa.buenosaires.gob.ar/>.

En particular, se solicitó que informaran diversas cuestiones en torno al funcionamiento y acciones del Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), especificando concretamente:

“-Podrá adjuntar el contrato de concesión entre el GCBA y el concesionario del Centro Municipal de Exposiciones ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 2099?

-Cómo se han actualizado los canon que debe pagar la concesionaria durante cada uno de los meses de 2024?

-Podrá explicitar cuales fueron los pagos recibidos por parte del concesionario durante cada uno de los meses de 2024 por canon o por cualquier otro concepto.

-Cómo son las obligaciones de mantenimiento del complejo que debe realizar la concesionaria?

-Cuántas personas pueden ingresar al complejo al mismo tiempo? Cómo se realiza el control de la capacidad de los pabellones?

-Puede el concesionario elaborar comidas en los pabellones del CEC? En caso afirmativo, con qué tipo de permisos cuenta y qué tipo de comidas pueden realizarse en esos ámbitos?

-Debe informar el concesionario la programación de eventos que tiene previstos? Existe algún tipo de restricción del tipo de eventos que puede realizar?

-El mantenimiento de la terraza verde del complejo es obligación del concesionario o del GCBA? En el primer caso, qué tipo de mantenimiento debe realizar? En el segundo caso, contrata el GCBA a alguna empresa para realizarlo? Cual es el costo de su realización?"

A su vez, se requirió que se proveyera la información de manera desagregada, oportuna, veraz, suficiente y adecuada, de conformidad con los plazos legales establecidos al efecto.

II.b. La respuesta del GCBA

El 28 de marzo del corriente, desde la cuenta mesadentradaentur@buenosaires.gob.ar, se recibió una respuesta que se adjunta en autos y en la también se anexa el contrato de concesión (que también se agrega al expediente) y en el que se explicó:

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular de la Gerencia Operativa de Coordinación Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de brindar respuesta a lo solicitado mediante RE-2025-08306642-GCABA-DGAIGA, tramitada bajo el expediente EX-2025-08306344-GCABA-DGAIGA, conforme a los siguientes puntos:
Punto 1: Se adjunta al presente la Contrata de Concesión suscrita entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la entidad concesionaria conformada por La Rural S.A., OFC S.R.L., Ogden Argentina S.A. y Entretenimiento Universal S.A., en calidad de Unión Transitoria.

Punto 2: Se informa que los cánones fueron actualizados en el año 2024 conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda de la Segunda Adenda. En virtud de dicha cláusula, se fijó un canon equivalente al 11% de la facturación bruta mensual emitida por el Concesionario durante los meses de enero a noviembre de 2024, incrementándose al 80% a partir de diciembre de 2024.

Punto 3: Se detallan a continuación las principales obligaciones de mantenimiento que surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Artículo 31: Establece un "Plan de Mantenimiento" durante el período de concesión, conforme a los lineamientos del Anexo A del P.E.T., que contempla: a) Programa de mantenimiento y conservación. b) Tipos de mantenimiento: preventivo, correctivo, ordinario y extraordinario. c) Periodicidad con la que se llevarán a cabo las tareas de mantenimiento.

Artículo 56: Dispone que el concesionario tendrá a su cargo el mantenimiento, cuidado y guarda del Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC), debiendo garantizar el adecuado estado de conservación de los espacios e instalaciones, así como el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de iluminación, ventilación y escurrimiento de aguas.

Punto 4: De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la capacidad estimada del CEC es la siguiente:

- Sala Plenaria: 4.500 personas.
- Sala Auxiliar: 800 personas.
- Capacidad total: 5.300 personas.

Cabe destacar que el control del aforo no es competencia de este Organismo.

Punto 5: Se informa que el Artículo 3 del Anexo B del Pliego de Bases y Condiciones Particulares regula los derechos del concesionario, estableciendo, entre otros, lo siguiente:

El concesionario podrá prestar servicios gastronómicos y de cafetería, ya sea directamente o a través de terceros, cumpliendo con las normativas vigentes.

En caso de que la prestación de estos servicios genere olores, vapores y/o humo, deberán instalarse sistemas de extracción con filtros de purificación.

Antes de la prestación del servicio, el concesionario deberá obtener autorización de la Autoridad de Aplicación, informando características del servicio y demás circunstancias relevantes.

Se deberá garantizar el cumplimiento estricto del Código Alimentario Argentino y las disposiciones bromatológicas establecidas por las autoridades competentes de la Ciudad.

Punto 6: De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Segunda de la Segunda Adenda, el concesionario tiene la obligación de presentar, dentro de los 15 días posteriores al cierre contable mensual, un informe detallado de eventos y actividades realizadas, incluyendo:

- Razón social del arrendatario.
- CUIT.
- Descripción del evento.
- Período de ocupación.
- Facturas asociadas, indicando montos individuales y totales.

Asimismo, el Anexo I de la Segunda Adenda define los eventos permitidos en el CEC, tales como:

Producciones culturales, teatrales, musicales, muestras gastronómicas y ciclos cinematográficos sin concurrencia masiva y con transmisión vía streaming.

- Conferencias de prensa.
- Producciones audiovisuales, incluyendo filmaciones de películas, series, publicidades, entre otras.
- Eventos de esports y actividades del sector educativo digital.

Además, el Artículo 4 de la Segunda Adenda establece que:

Se debe garantizar el respeto por el interés público, el mantenimiento adecuado de las instalaciones y la imagen institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

No se podrán desarrollar actividades contrarias a la moral y buenas costumbres o incompatibles con el interés público.

Cualquier otra actividad no contemplada en la normativa deberá contar con la autorización previa y por escrito del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), debidamente fundamentada.

- Punto 7: Se comunica que el mantenimiento de la Terraza Verde no se desprende de la normativa y no se encuentra dentro del ámbito de competencia de este Organismo.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente”.

III.c. Motivos por los las respuestas son insuficientes e incompletas

En primer lugar, corresponde dejar asentado cuáles son las preguntas que no fueron respondidas de la forma más clara posible. Para eso, pondremos en resaltado rojo aquellas preguntas que no fueron respondidas adecuadamente.

-Podrá adjuntar el contrato de concesión entre el GCBA y el concesionario del Centro Municipal de Exposiciones ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 2099?

-Cómo se han actualizado los canon que debe pagar la concesionaria durante cada uno de los meses de 2024?

-Podrá explicitar cuales fueron los pagos recibidos por parte del concesionario durante cada uno de los meses de 2024 por canon o por cualquier otro concepto.

-Cómo son las obligaciones de mantenimiento del complejo que debe realizar la concesionaria?

-Cuántas personas pueden ingresar al complejo al mismo tiempo? **Cómo se realiza el control de la capacidad de los pabellones?**

-Puede el concesionario elaborar comidas en los pabellones del CEC? En caso afirmativo, con qué tipo de permisos cuenta y qué tipo de comidas pueden realizarse en esos ámbitos?

-Debe informar el concesionario la programación de eventos que tiene previstos? **Existe algún tipo de restricción del tipo de eventos que puede realizar?**

-El mantenimiento de la terraza verde del complejo es obligación del concesionario o del GCBA? En el primer caso, qué tipo de mantenimiento debe realizar? En el segundo caso, contrata el GCBA a alguna empresa para realizarlo? Cual es el costo de su realización?

1. Ausencia de información adecuada sobre los canons abonados por la concesionaria

Esta parte fue muy clara y concreta en cuanto a la necesidad de conocer los canon que debió haber abonado y que efectivamente abonó el concesionario durante 2024 (“cómo se han actualizado los canon que debe pagar la concesionaria durante cada uno de los meses de 2024?” y “podrá explicitar cuales fueron los pagos recibidos por parte del concesionario durante cada uno de los meses de 2024 por canon o por cualquier otro concepto”) y solo recibió una respuesta de difícil comprensión y que constituye una evasiva para que la sociedad civil pueda conocer el cálculo del canon para el año 2024 y los montos efectivamente abonados.

Explicar que los canones fueron “actualizados en el año 2024 conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda de la Segunda Adenda. En virtud de dicha cláusula, se fijó un canon equivalente al 11% de la facturación bruta mensual emitida por el Concesionario durante los meses de enero a noviembre de 2024, incrementándose al 80% a partir de diciembre de 2024” no brinda la información solicitada pues no

hemos recibido ningún dato sobre cuál fue la facturación bruta ni en definitiva los montos que recibió el GCBA a partir del contrato de concesión.

Además de manifiestamente incompleta por no contener los datos financieros solicitados, la respuesta también es de difícil comprensión por no ser clara la frase “incrementandose al 80% a partir de diciembre de 2024”. Eso puede significar alguna de estas posibilidades:

- que pasa del 11% de la facturación bruta al 80%

- que se incrementa un 80% del 11% (es decir, que quedaría en 19,8%)

- que de enero a noviembre fuera una porción no especificada del 11% y en diciembre pasó al 80% de ese 11% dispuesta en el contrato.

La lectura del artículo quinto del contrato de concesión tampoco sirve para identificar a cuanto debió ascender los canons abonados durante cada uno de los meses de 2024.

QUINTA: (CANON)

EL CONCESIONARIO abonará a EL GOBIERNO la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Once Mil Cuatrocientos Uno con 00/100 (\$ 1.411.401,00) en concepto de canon locativo mensual correspondiente a la concesión, contado a de la entrega del CEC concesionado y de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 del PBYCP. El Concesionario, durante el primer año de la Concesión abonará el veinticinco por ciento (25%) del canon mensual ofertado, el segundo año de la Concesión abonará el treinta y cinco por ciento (35%) del canon mensual ofertado, el tercer año abonará el cincuenta y cinco por ciento (55%) del canon mensual ofertado, durante el cuarto año de la Concesión abonará el ochenta por ciento (80%) del canon mensual ofertado y, desde el quinto año de la Concesión y hasta la finalización del plazo fijado en el artículo precedente, abonará el cien por ciento (100%) del canon mensual ofertado. Sin perjuicio de ello, durante y con motivo de la construcción de la nueva traza de la Vía Rápida Illia, aprobada por Ley N° 5.733, cuya ejecución fuera encomendada a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. mediante Resolución N° 54-MDUyT/17, previa solicitud del concesionario, el canon podrá ser reducido de manera fundada por la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 5.540, hasta un máximo del 50% del originalmente previsto.

Cuando el once por ciento (11 %) de la facturación bruta anual por cualquier concepto que emita el Concesionario, correspondiente a la presente Concesión de uso y explotación del C.E.C, supere la suma total abonada por el Concesionario durante el ejercicio contable correspondiente a cada año, en concepto de canon mensual, el Concesionario deberá calcular y abonar al Concedente dicha diferencia resultante, dentro de los treinta (30) días posteriores al cierre del ejercicio.

Como se advierte, en la cláusula obra un monto fijo (\$1.411.401) sin ninguna aclaración sobre la forma de actualización, por lo que seguramente se han realizado interpretaciones a la cláusula para la definición de los montos a abonar. La opacidad de la respuesta emitida por el GCBA frente a una pregunta concreta económica genera desconfianza en las autoridades responsables de vigilar la concesión en cuestión.

Estos defectos de la respuesta vulneran manifiestamente numerosos principios de la ley de acceso a la información pública de CABA (“presunción de publicidad y accesibilidad; informalismo, no discriminación, eficiencia, completitud, disociación, transparencia, formatos abiertos, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor y buena fe”). La afectación a los principios pueden observarse por estos motivos:

Presunción de Publicidad y Accesibilidad: Este principio establece que toda la información en poder del Estado se presume pública y accesible, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley. La respuesta del GCBA al ser vaga, genérica e imprecisa, dificulta el acceso efectivo a la información sobre sus funciones actuales. En lugar de facilitar el acceso a la información, la respuesta lo obstaculiza.

Completitud: La información proporcionada debe ser completa, es decir, debe abarcar todos los aspectos relevantes de la solicitud. La respuesta del GCBA es incompleta porque no detalla debidamente los montos obtenidos en virtud del contrato de concesión.

Transparencia: Este principio implica que la información debe ser clara, comprensible y fácil de encontrar. La respuesta del GCBA es ambigua y evasiva, lo que dificulta la comprensión de aspectos financieros de la concesión. No hay una voluntad genuina de parte de la accionada de transparentar la información.

In Dubio Pro Petitor: En caso de duda, debe prevalecer la interpretación más favorable al solicitante de la información. La respuesta del GCBA ignora este principio, ya que no hace ningún esfuerzo por proporcionar la información de manera clara y completa.

2. No se brinda ningún tipo de información sobre el mantenimiento de la terraza verde

Tal como difundió al momento de su inauguración el GCBA, la cubierta verde del CEC “aporta 55.200 metros cuadrados de naturaleza para el disfrute de todos los vecinos”. Está conformada por un sistema de desniveles verdes y veredas vinculantes con áreas de descanso y miradores y a través de dos rampas peatonales, permite unir “la Plaza Federativa de Brasil con el Parque Thays, con el espacio que contiene la escultura Floralis Genérica y el entorno a la Facultad de Derecho conformando entre todos un gran espacio verde de más de 130.000 metros cuadrados”. Cualquier vecino que haya utilizado ese espacio verde conoce, que por las características que tiene, es necesario que cuente con mantenimiento adecuado, el cual sin dudas genera una erogación significativa al responsable de hacerlo.

La respuesta del Ente de Turismo del GCBA enuncia que “el mantenimiento de la Terraza Verde no se desprende de la normativa y no se encuentra dentro del ámbito de competencia de este Organismo”. Sin embargo, no se recibió ningún tipo de respuesta del organismo con competencia sobre esa materia. De acuerdo al art. 12 de la ley 104 este silencio es considerado una negativa injustificada a brindar la información pertinente.

3. El plazo para completar la respuesta se encuentra vencido

Tal como resulta evidente, el plazo para recibir cualquier otra respuesta adicional venció hace tiempo. El plazo luego de la prórroga venció el 28 de marzo del corriente. No hay ningún tipo de argumento para considerar que no se cumplió con los plazos establecidos en la ley 104 para realizar el reclamo pertinente.

4. La información es pública y el GCBA se encuentra obligado a producirla

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires consagra en su artículo 1 el principio de publicidad, sosteniendo que “[t]odos los actos de gobierno son públicos”. Resulta claro que el manejo de fondos públicos y el mantenimiento de un espacio público forman parte de actos de gobierno y -como tal- está alcanzado por el mencionado principio, esencial para la preservación del sistema republicano de gobierno. Así, la norma dispone en su artículo 105 que es deber del Jefe de Gobierno “[a]rbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad”.

Pero la obligación de producir y disponibilizar la información requerida por esta parte halla también su fundamento en otras disposiciones del ordenamiento jurídico local. En primer lugar, los datos solicitados se encuentran comprendidos en el artículo 4 de la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública, el cual establece que la administración pública debe proveer toda la información registrada en cualquier fecha, forma y soporte que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control.

Resulta claro que la información solicitada es pública. Además, tampoco fue alegada ninguna excepción prevista en el art. 6 de la ley 104, por lo cual no podría esgrimirse dicho argumento en esta instancia.

El criterio de publicidad de la información objeto de la presente demanda ha sido afirmado también por organismos internacionales de derechos humanos. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "CIDH") ha expresado -en el fallo "Claude Reyes" (disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf) numerosos principios que son centrales para evaluar este tipo de conflictos jurídicos. Así, se destacan:

"El acceso a la información bajo el control del Estado es un derecho fundamental para el ejercicio de la democracia. Este derecho permite a las personas obtener información necesaria para participar en los asuntos públicos, supervisar las gestiones estatales y exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos".

Este principio establece que el acceso a la información pública no es solo un derecho instrumental (es decir, un medio para alcanzar otros fines), sino que tiene un valor intrínseco como derecho humano autónomo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo vincula directamente con la democracia, argumentando que la transparencia es esencial para que los ciudadanos puedan participar de manera informada en los asuntos públicos.

El reconocimiento de este derecho como "fundamental" implica que su ejercicio no puede ser arbitrariamente restringido. Además, la Corte subraya que este derecho fortalece la rendición de cuentas, ya que permite a los ciudadanos evaluar las acciones de los funcionarios públicos. Este razonamiento es especialmente relevante en contextos donde la corrupción o la opacidad gubernamental son problemas estructurales.

"El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la información bajo su control, salvo que existan razones excepcionales que justifiquen su reserva. Estas razones deben estar claramente definidas por la ley, ser necesarias en una sociedad democrática y cumplir con los principios de proporcionalidad y legalidad."

Esto representa un estándar claro para los Estados: la transparencia es la regla, y la reserva de información es la excepción. Este principio es crucial porque evita que los Estados utilicen argumentos vagos o arbitrarios para negar el acceso a la información.

El fallo también introduce los principios de proporcionalidad y legalidad como criterios para evaluar las restricciones al acceso a la información. Esto significa que cualquier limitación debe estar respaldada por una ley clara, ser necesaria para proteger un interés legítimo (como la seguridad nacional o la privacidad) y ser proporcional al objetivo que se busca alcanzar. Este enfoque garantiza que las restricciones no sean excesivas ni injustificadas.

"El acceso a la información pública permite a los ciudadanos participar de manera informada en los asuntos públicos, lo cual es esencial para el

fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos."

Este principio refuerza la idea de que el acceso a la información no solo beneficia a los individuos, sino que también tiene un impacto colectivo al fortalecer las instituciones democráticas. La Corte vincula este derecho con la participación ciudadana, argumentando que los ciudadanos necesitan información para tomar decisiones informadas y contribuir al debate público.

Además, el acceso a la información se presenta como un mecanismo para proteger otros derechos humanos. Por ejemplo, en el contexto del caso Claude Reyes, la información solicitada estaba relacionada con un proyecto de explotación forestal que podía tener impactos ambientales significativos. Sin acceso a esta información, los ciudadanos no podían evaluar los riesgos ni exigir medidas de protección.

"La información solicitada por los peticionarios estaba relacionada con un proyecto de explotación forestal que podía tener implicaciones significativas para el medio ambiente y, por ende, para el interés público. La negativa del Estado a proporcionar esta información limitó el derecho de los ciudadanos a conocer y participar en decisiones que afectan su entorno."

Este principio destaca la importancia del acceso a la información en temas ambientales, aunque la Corte no menciona explícitamente el "derecho a un ambiente sano". La información ambiental tiene un carácter colectivo, ya que afecta a toda la sociedad y no solo a los individuos directamente involucrados.

La Corte reconoce que la negativa del Estado a proporcionar información ambiental no solo limita el acceso a la información, sino que también restringe la participación ciudadana en decisiones que afectan el entorno.

El fallo establece un precedente importante al vincular el acceso a la información con la protección del medio ambiente, sentando las bases para futuros casos relacionados con justicia ambiental.

5. La información solicitada, además de ser pública, es de gran relevancia

La información sobre el pago del canon por parte de la empresa concesionaria del Centro de Exposiciones es de gran relevancia por una serie de razones que se interrelacionan y que apuntan a la transparencia, la rendición de cuentas, y la correcta gestión de los recursos públicos. El centro de exposiciones, aunque pueda ser gestionado por una empresa privada, generalmente opera en instalaciones que son de propiedad pública o que han sido construidas con fondos públicos. El canon pagado por la empresa concesionaria representa un ingreso para el Estado (ya sea nacional, provincial o municipal), que luego puede ser utilizado para financiar otros servicios públicos. Conocer el monto del canon permite a la ciudadanía evaluar si el Estado está obteniendo un retorno justo por la concesión del centro de exposiciones.

El monto real del canon -no el teórico- es un indicador clave para evaluar la eficiencia de la concesión. Si el canon es bajo en relación con los ingresos generados por el centro de exposiciones, podría indicar que

los términos de la concesión no son favorables para el Estado y que la empresa concesionaria está obteniendo ganancias excesivas a expensas de los recursos públicos.

La información sobre el pago del canon permite verificar si la empresa concesionaria está cumpliendo con los términos del contrato de concesión. Si la empresa no está pagando el canon en tiempo y forma, o si está pagando un monto inferior al establecido en el contrato, esto podría ser una señal de incumplimiento contractual y justificar la revisión o la rescisión de la concesión.

La transparencia en la gestión de los recursos públicos es un principio fundamental de la democracia. La información sobre el pago del canon debe ser pública y accesible para todos los ciudadanos, de manera que puedan ejercer un control sobre cómo se gestionan los bienes del Estado.

Por otro lado, los detalles sobre el mantenimiento de la terraza verde implican el uso de recursos que pertenecen a la ciudadanía (ya sean fondos provenientes de impuestos, tasas, o ingresos generados por el propio centro de exposiciones). La rendición de cuentas exige que las autoridades justifiquen cómo se están utilizando estos recursos y demuestren que se están utilizando de manera eficiente, efectiva y en beneficio del interés público.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

III.a. La negativa a brindar información pública adecuada vulnera la libertad de expresión

La negativa a brindar información pública, por parte del GCBA no solo viola el derecho de acceso a la información, sino que también puede constituir una violación del derecho a la libertad de expresión, reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos. La justificación de esta conexión se basa en que la libertad de expresión no se limita a la mera emisión de ideas u opiniones, sino que también incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información necesaria para formar opiniones informadas y participar activamente en la vida democrática.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece en su art. 19 que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". La negativa a brindar información pública restringe el derecho a "investigar y recibir informaciones," impidiendo a los ciudadanos formar opiniones informadas sobre asuntos de interés público (como la gestión de la Corporación Puerto Madero) y participar en el debate público con conocimiento de causa.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su art. 19, párrafo 2 sostiene que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". Esta disposición

protege explícitamente el derecho a "buscar y recibir informaciones". La negativa a proporcionar información pública constituye una restricción a este derecho, impidiendo a los ciudadanos acceder a la información necesaria para ejercer su libertad de expresión de manera efectiva.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dispone en su art. 13 que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". La CADH es particularmente relevante para los países de América Latina. Su artículo 13 es casi idéntico al artículo 19 del PIDCP, protegiendo el derecho a "buscar, recibir y difundir informaciones." La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha interpretado este artículo de manera amplia, reconociendo que el acceso a la información es un componente esencial de la libertad de expresión en una sociedad democrática.

La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. Permite el debate público, la crítica al gobierno, y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Para que estos derechos se ejerzan de manera efectiva, es necesario que los ciudadanos tengan acceso a información relevante sobre los asuntos públicos. La falta de transparencia socava la democracia al impedir que los ciudadanos se informen y participen de manera significativa. La libertad de prensa, como manifestación específica de la libertad de expresión, es esencial para el control de la gestión pública. Los periodistas necesitan acceder a información pública para investigar, denunciar la corrupción, y mantener

informada a la ciudadanía. La negativa a brindar información a los periodistas restringe su capacidad de cumplir con su función de vigilancia y rendición de cuentas. El acceso a la información es una condición necesaria para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Sin acceso a la información, la libertad de expresión se reduce a una mera formalidad, sin contenido real.

III.b. Transparencia, acceso a la información y gestión de bienes públicos

El derecho al acceso a la información y la obligación del Estado

La transparencia es un pilar fundamental de la gestión pública y un requisito esencial para garantizar la democracia y la rendición de cuentas. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 1 el principio de publicidad de los actos de gobierno, disponiendo que todos los actos de gobierno son públicos. Esto implica que la ciudadanía tiene el derecho de conocer cómo se administran los bienes públicos y en qué condiciones se celebran las contrataciones y concesiones estatales.

El artículo 105 de la misma Constitución refuerza esta obligación al disponer que el Jefe de Gobierno debe garantizar el acceso a la información pública, asegurando que toda documentación relacionada con la gestión estatal esté disponible para la ciudadanía. Este mandato se complementa con la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 4 establece que el Estado debe proporcionar toda la información registrada en cualquier fecha, forma y soporte que se

encuentre en su poder. El acceso a esta información es un derecho, y su restricción sólo puede justificarse en casos excepcionales y debidamente fundamentados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que el acceso a la información es un derecho humano fundamental. En el caso “Claude Reyes vs. Chile”, la Corte sostuvo que el acceso a la información bajo el control del Estado es un derecho fundamental para el ejercicio de la democracia. Este derecho permite a las personas obtener información necesaria para participar en los asuntos públicos, supervisar las gestiones estatales y exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos.

Además, la CIDH establece que el Estado sólo puede restringir el acceso a la información pública en circunstancias excepcionales, siempre respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto, la gestión de los bienes públicos debe estar sujeta a los más altos estándares de transparencia, permitiendo a la ciudadanía evaluar si se están administrando de manera eficiente y en beneficio del interés colectivo.

III.c La transparencia en la gestión de bienes públicos: una herramienta contra la corrupción

Los bienes públicos son patrimonio de la ciudadanía y su administración debe regirse por principios de equidad, eficiencia y rendición de cuentas. Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión estatal puede derivar en irregularidades que favorecen intereses privados en perjuicio del bien común.

Las convenciones internacionales ratificadas por Argentina destacan la importancia de garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), ratificada por Argentina mediante la Ley 26.097, establece en su artículo 9 que los Estados deben adoptar sistemas eficaces de contratación pública para evitar prácticas corruptas y asegurar criterios objetivos de adjudicación. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, ratificada por la Ley 24.759, exige en su artículo III mecanismos para garantizar la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos.

La opacidad en la administración de bienes públicos genera múltiples riesgos. La falta de control en la asignación de recursos puede derivar en desvío de fondos y subsidios encubiertos, favoreciendo a actores privados sin justificación. Asimismo, la ausencia de criterios claros en concesiones y adjudicaciones puede llevar a un uso ineficiente de los bienes públicos, perjudicando el acceso equitativo de la ciudadanía a estos espacios. La falta de transparencia también abre la puerta a la corrupción y a conflictos de interés, ya que permite que empresas o individuos cercanos al poder obtengan beneficios indebidos sin un proceso de control adecuado.

Además, la inequidad en la distribución de bienes públicos se traduce en un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía. Si los espacios públicos y bienes estatales son gestionados en función de intereses comerciales o privados, el acceso de la población a áreas verdes, infraestructuras y servicios esenciales se ve comprometido. La implementación de mecanismos de auditoría independiente y monitoreo ciudadano es fundamental para evitar estas prácticas y garantizar que

los bienes públicos sean administrados con criterios de transparencia y eficiencia.

III.d. La falta de información constituye per se una violación a un medio ambiente sano

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 26, establece que los habitantes tienen derecho a un ambiente sano y equilibrado, y que las autoridades deben garantizar la preservación y restauración del medio ambiente. También obliga a las autoridades a informar y educar a la población sobre los riesgos ambientales y las medidas de prevención.

La falta de información sobre el mantenimiento de un espacio verde de 5 hectáreas contradice este mandato, ya que impide que los ciudadanos conozcan las acciones que se están llevando a cabo para proteger el ambiente y su salud. Esto genera incertidumbre y dificulta la participación activa de la sociedad en la defensa del medio ambiente. A su vez, Argentina ha ratificado diversos tratados internacionales que refuerzan el derecho a un ambiente sano y el acceso a la información ambiental, los cuales tienen jerarquía constitucional según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Entre ellos se destacan:

-Acuerdo de Escazú (2018): Este tratado regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales obliga a los Estados a garantizar el acceso a información ambiental de manera oportuna, comprensible y accesible para todos los ciudadanos.

Este Acuerdo, formalmente conocido como el "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", es un tratado internacional único en su tipo, diseñado específicamente para abordar las necesidades ambientales de América Latina y el Caribe. Este acuerdo tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos de la región puedan acceder a información ambiental, participar en la toma de decisiones y buscar justicia en casos de daños ambientales. Sus principios fundamentales son:

Acceso a la información ambiental: Los Estados parte están obligados a garantizar que la información ambiental sea accesible, comprensible y oportuna para todos los ciudadanos. Esto incluye datos sobre calidad del aire, agua, emisiones contaminantes y cualquier otra información relevante para la protección del medio ambiente.

Participación pública: Promueve la inclusión de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones ambientales, asegurando que las comunidades afectadas tengan voz en proyectos o políticas que puedan impactar su entorno.

Acceso a la justicia ambiental: Establece mecanismos para que las personas puedan recurrir a instancias judiciales o administrativas en caso de violaciones a sus derechos ambientales, facilitando la resolución de conflictos y la reparación de daños.

-Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992): En su Principio 10, establece que el acceso a la información ambiental es fundamental para la participación ciudadana y la toma de decisiones informadas.

-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): Reconoce el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que incluye el acceso a información sobre riesgos ambientales.

La falta de información sobre controles vehiculares incumple estas obligaciones internacionales, ya que priva a los ciudadanos de herramientas esenciales para proteger su salud y el medio ambiente.

IV. Normas constitucionales y convencionales vulneradas

La conducta de la demandada resulta manifiestamente ilegal y arbitraria en tanto implica un incumplimiento de normas constitucionales y convencionales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.

El derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional (CN) y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (cf. arts. 1, 14, 33, 42 y 75 inc. 22 de la CN, art. 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros).

En particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "CADH") reconoce en su artículo 13 el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión y establece que el mencionado derecho "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole..." (cf. art. 13, inc. 1, CADH).

Al resolver el “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”, la Corte IDH trajo luz respecto a los alcances de este derecho, entendiendo que el mismo comprende el acceso a la información [5] . Así, ha afirmado lo siguiente: “La Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal (...) De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea” [6] .

En ese orden de ideas, la Corte ya no se refirió a la formulación clásica del derecho a la libertad de expresión, sino que consagró la existencia de un nuevo derecho humano: el derecho de acceso a la información pública. Éste confiere a las personas la facultad de conocer la información contenida en archivos, estadísticas o registros en poder del Estado y, por lo tanto, representa un instrumento imprescindible para

concretar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos.

Por su parte, la Asamblea General de la OEA entendió en diversas resoluciones que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia, la transparencia de la gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales. En este sentido, sostuvo que “(...) toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, y que los Estados tienen la obligación de responder y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva” [7].

En síntesis, el acceso a la información pública es un derecho humano básico y no una concesión graciosa del Estado, y no debe ser entendido como un simple derecho individual, sino como uno asociado al interés público, por ser condición esencial para el mantenimiento del sistema democrático, por favorecer un debate de ideas abierto y plural y por posibilitar el control del accionar estatal por parte de la ciudadanía.

Así lo entendió la Corte IDH en el citado precedente, “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”, donde sostuvo que “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado

cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso”[8].

En similar sentido interpretativo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en los autos “Asociación por los Derechos Civiles c/ EN-PAMI” que “la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados (...) a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de la gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática”[9].

Posteriormente, nuestro Máximo Tribunal reforzó este estándar al resolver el citado caso “CIPPEC c/ Estado Nacional- Ministerio de Desarrollo Social”, cuando entendió que “[l]os datos requeridos, debidamente evaluados por la actora, constituyen una herramienta fundamental para que el pulso vivo y crítico de la esfera pública contribuya a determinar si la instrumentación de las políticas sociales establecidas por el Estado contribuye efectivamente o es disfuncional a los fines perseguidos. Lo requerido puede promover correcciones, o adecuaciones y plantear soluciones tendientes a superar eventuales restricciones, fragilidades o desvíos para evitar prácticas que distorsionen los objetivos de los planes sociales dirigidos a los menos favorecidos [10]. En base a lo argumentado, la Corte concluyó que “la negativa del Estado a brindar esta información al recurrente resulta

ilegal, por no encontrar base en un supuesto normativamente previsto” [11].

La doctrina del Alto Tribunal resulta aplicable al presente caso, por cuanto el incumplimiento y la conducta omisiva del GCBA en la provisión de información pública obstaculiza el monitoreo del modo en el que se gestionan asuntos fundamentales vinculados al medio ambiente.

IV.e. Normas locales vulneradas

En cuanto a la regulación en el ámbito local, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone que “La ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. Todos los actos de gobierno son públicos” (cf. art. 1, CCABA), en concordancia con lo dispuesto por la CN en relación a la forma de gobierno “representativa, republicana y federal” (cf. art. 1, CN).

Al adoptar un sistema de gobierno democrático y republicano, la Constitución le otorga a la ciudadanía una función de gran trascendencia vinculada con la cosa pública, que va más allá de elegir al propio gobierno o sus representantes y que importa su derecho a recibir toda la información correspondiente a la gestión de los asuntos públicos.

Por otra parte, dentro de los derechos y garantías que reconoce la Constitución local, “[l]a Ciudad garantiza: (...) 2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de

censura” (cf. art. 12, inc. 2, CCABA). Asimismo, la máxima norma del ordenamiento local también reconoce el derecho de acceso a la información como uno de los deberes del Jefe de Gobierno de la Ciudad. En tal sentido, dispone que una de sus obligaciones es “[a]rbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la ciudad” (cf. art. 105, inc. 1, CCABA).

Según ha especificado la doctrina, “el acceso a la información pública en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es un derecho bidireccional, que incluye tanto el derecho a informar cuyo titular es el sujeto activo, como el derecho a ser informado, cuyo titular es el sujeto pasivo de la relación. (...) este derecho fundamental ha sido receptado constitucionalmente con profusión y contundencia, y se le ha otorgado un rol destacado, dado que se traduce en una tutela judicial efectiva y eficaz ante eventuales reticencias de la Administración”[12].

Además de la protección constitucional, a nivel local, la Ley N° 104 (modificada por Ley N° 5.784) regula el derecho de acceso a la información pública. En su texto, reconoce que “[t]oda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que establece la presente ley” (cf. art. 1, Ley N° 104).

Ahora bien, la ley también dispone cuáles son los casos excepcionales en los que por alguna razón, taxativamente prevista,

cede el principio general por el cual debe satisfacerse el requerimiento de información. En este sentido, dicha norma establece que “los sujetos obligados podrán exceptuarse de proveer la información solicitada cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: a) Que afecte la intimidad de las personas o se trate de información referida a datos sensibles en concordancia con la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...); b) Que sea información protegida por la legislación vigente en materia de derechos de autor, propiedad intelectual, secreto profesional, secreto industrial o comercial que pudieren afectar el nivel de competitividad o lesionar intereses del sujeto obligado; c) Información cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial en la cual el sujeto obligado sea parte, o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación (...); d) Que se trate de información de terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial, que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero, bancario o estadístico, o que esté protegida por el secreto bancario o fiscal o estadístico; e) Que la divulgación pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública; f) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviere vedada por compromisos internacionales asumidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; g) Información contenida en notas internas u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los expedientes...” (cf. art. 6, Ley N° 104).

Sin perjuicio de lo previsto por la ley, la demandada no alegó ninguna de las excepciones que enumera el texto legal ni las hizo valer a modo de justificar la imposibilidad de brindar los datos solicitados. Por

tal motivo, tampoco podría válidamente alegar en esta instancia la excepcionalidad legal por cuanto no lo hizo oportunamente.

V. PROCEDENCIA FORMAL DE LA DEMANDA

Esta acción es admisible por cuanto cumple con los requisitos exigidos y la vía elegida es la indicada para la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos vulnerados, según el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los artículos 1 y 12 de la Ley N° 104 y el artículo 2 de la Ley N° 2.145. A continuación, se justifica el cumplimiento de cada uno de esos requisitos en el caso concreto.

V.a. Legitimación activa y pasiva

En primer lugar, en los términos del artículo 1 de la Ley N° 104 “toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición”. Si bien la contundencia y claridad de esta disposición es suficiente para acreditar la legitimación activa, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha dicho que la legitimación activa en la materia es amplia y se reconoce a toda persona como titular del derecho (Fallos 335:2393). Posteriormente, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que la información pública no pertenece al Estado sino que es del pueblo y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud. [13]

Por su parte, la Corte IDH ha expresado que el derecho de acceso a la información pública amparado por el artículo 13 de la CADH supone que la información debe ser entregada “sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal” [14].

En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que la solicitud de la información está estrechamente vinculada a la labor de investigación que se encuentra realizando el actor, quien es un activista reconocido en materia de derechos humanos, transparencia y participación ciudadana.

V.b. Procedencia de la acción de amparo como medio judicial idóneo

Según dispone el artículo 12 de la Ley N° 104, “[e]n caso que el/la peticionante considere que su solicitud de información no hubiere sido satisfecha o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, podrá considerarlo como negativa injustificada a brindar información, quedando habilitada la vía de reclamo prevista en la presente ley o la Acción de Amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (el destacado nos pertenece).

Por su parte, el artículo 2 de la Ley N° 2.145 establece que “[l]a acción de amparo es expedita, rápida y gratuita y procede, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución

Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte”.

De esta forma, ante la respuesta brindada por el GCBA, que no satisfizo en absoluto el pedido de acceso a la información pública cursado, quedó expedita la vía de amparo prevista por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (cf. art. 14, CCABA) y la Ley N° 2.145 como medio judicial idóneo frente a la omisión estatal.

La deliberada omisión por parte del GCBA de cumplir con lo solicitado por esta parte lesiona, restringe, altera y amenaza con ilegalidad manifiesta el ejercicio de este derecho constitucional y convencional y torna procedente la vía que aquí se interpone.

VI. COMPETENCIA

En atención a la calidad de la autoridad administrativa demandada, el fuero contencioso administrativo y tributario es competente para entender en la presente acción de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, el último de los cuales establece con toda claridad que “son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público”.

A fin de acreditar los hechos invocados en la presente demanda, se ofrece la siguiente prueba:

1. Prueba documental

Se acompaña la siguiente documentación:

- a) Informe emitido por el Gerente Operativo de de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Entur bajo el número IF-2025-1334477474-GCABA-DGTALET
- b) Copia recibida del contrato de concesión del Centro de Exposiciones (CEC)

2. Prueba informativa

Para el supuesto e hipotético caso de que se desconozca la autenticidad de los documentos enumerados en el punto VI.1, solicito se libre oficio a la **Dirección General de Concesiones y Permisos** y a la **Secretaría de Desarrollo Urbano** para que:

- a) Remitan copia íntegra de las actuaciones tramitadas bajo el expediente EX-2025-08306344.
- b) Se expidan sobre la autenticidad de los documentos aportados en la presente causa.

VIII. INTRODUCCIÓN DEL CASO FEDERAL Y CONVENCIONAL

Los argumentos reseñados indican claramente que el obrar de la demandada configura una violación de diversos derechos constitucionales, por lo que hago reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia por vía del recurso de inconstitucionalidad previsto en el artículo 26 de la Ley 402 (modif. por Ley N° 6.452, BOCBA N°6.246 del 29/10/2021).

Para el hipotético caso de que el tribunal llegara a rechazar dichos planteos, y teniendo en cuenta que se halla en juego la interpretación correcta de normas de indudable naturaleza federal (artículos 1, 14, 33, y 75, inc. 22 de la CN; artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros), formulo la reserva de interponer oportunamente el recurso extraordinario federal, previsto en el art. 14 de la ley 48, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando que "el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48 tiende a asegurar la primacía de la Constitución Nacional y normas y disposiciones federales mediante el contralor judicial de constitucionalidad de leyes, decretos, órdenes y demás actos de los gobernantes y sus agentes, ratificando –si cabe– que esta Corte Suprema es el custodio e intérprete final de aquel ordenamiento superior" (Fallos 1-340; -162; 154-5).

Asimismo, encontrándose en juego derechos reconocidos en los instrumentos internacionales precedentemente mencionados, hago expresa reserva de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

IX. PETITORIO

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, se solicita:

- a. Se me tenga por presentada como parte, y por constituido el domicilio;
- b. Se declare formalmente admisible esta acción de amparo, se declare competente el Juzgado y se corra traslado de la demanda;
- c. Se tenga por presentada la prueba documental y por ofrecida la prueba informativa;
- d. Se tenga por efectuada la introducción del caso federal y presentes las autorizaciones conferidas;
- e. Oportunamente, se haga lugar a la acción y se ordene al organismo entregar toda la información pública solicitada al GCBA, con costas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.



Poder Judicial
Ciudad de Buenos Aires

Leyenda: 2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Con los siguientes adjuntos:

INLEG-2017-18015481- -DGTALET (3) (1).pdf

IF-2025-13447473-GCABA-DGTALET (1).pdf

FIRMADO ELECTRONICAMENTE 03/04/2025 10:46:00

NINO EZEQUIEL - CUIL 20-22965105-7